

주 의 사 항

1. 제 목 : 교대근무형태 변경 관리 부적정
2. 관계기관 : 대구보훈요양원
3. 내 용 : 대구보훈요양원은 요양원 시설관리와 요양실 운영을 위하여 복지 기능직 시설담당과 간호(조무)사를 교대 근무형태로 운용하고 있습니다.

공단 「보수규정」 제5조 및 제21조에 의하면 직원이 시간외 및 야간근무를 한 때에는 별도의 기준에 의한 수당을 지급하도록 하고 있고 있으며, 수당의 계산기간은 전월 16일부터 당월 15일까지로 규정하고 있습니다. 또한 「근로기준법」 제56조는 연장근로나 야간근로에 대하여는 통상임금의 100분의 50을 가산하여 지급하여야 한다고 정하고 있으며 야간근로의 시간을 오후 10시부터 오전 6시까지로 정하고 있습니다.

대구요양원 종합감사 중 교대근무자 근무편성표를 살펴 본 결과, 시설관리 복지기능직(4명)의 경우 2016년 말까지는 주,야 2교대(각 12시간) 근무형태를 유지하다가 2017년 1월부터 3교대(각 휴게시간 포함 9시간) 형태로 변경하였고, 다시 2017년 5월부터는 주,야 2교대(각 12시간) 형태로 근무형태를 변경하였으며, 요양실 간호(조무)사의 경우 2017년 4월부터 기존 3교대(휴게시간 명시 없이 각 8시간) 근무형태에서 휴게시간 포함 각 9시간씩 근무하는 3교대 근무형태로 변경하여 운영하고 있습니다.

근무형태의 변경은 근로조건에 중요한 변경이므로 이는 취업규칙 변경에 준하여 처리하여야 하고, 근로자의 동의가 반드시 필요한 사항입니다. 또한 공단 「위임전결사항운영세칙」 별표 복지사업부서 위임전결사항 1.공통사항 중 13)복무관리에 따르면 시간외, 야간, 휴일근무 등 특근명령은 부장에게 권한이 위임되어 있으나, 근무형태(또는 근무개시시간)의 변경은 공단 ‘위임전결사항운영세칙’ 어디에도 그 권한이 위임된 바가 없음에도 불구하고, 근무형태(시간)의 변경

사유 등이 구체적으로 적시되어 있지 않은 상태에서 보훈요양원장이 아닌 ▲▲부장 전결로 결재가 이루어진 사실이 있습니다.

4. 조치할 사항

○ ●●5장은

- 향후 근무형태를 변경할 경우 노사협의 및 근로자의 동의절차를 준수하고, 직종별 근무형태에 대한 요양원 자체 내부방침¹⁰⁾을 수립하여 부서별 근무편성표를 작성, 운영될 수 있도록 조치하시고(개선), 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.

○ ●●●●●는

- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.

10) 근무형태를 변경하는 경우 요양원 내 직종별 근무개시시간 및 종료시간의 통일성, 업무의 효율성, 연장근로수당 등 부가수당에 따른 비용증가 여부 및 출퇴근 편의성 등을 종합적으로 검토하여 명시할 필요가 있음.